Veranlassung zum Vertragsschluss

Englisches Vertragsrecht | Misrepresentation | Kenntnis, Vertrauen und Beweis

Ein Verkäufer nennt vor dem Kauf eine falsche Zahl. Hat sie den Käufer tatsächlich dazu bewogen, den Vertrag zu schließen? Darum geht es bei *inducement*, dem ursächlichen Zusammenhang zwischen einer rechtlich erheblichen irreführenden Angabe und dem Vertragsschluss.

1. Welche Angabe erreichte den Empfänger wann?

Klären Sie, was genau mitgeteilt wurde, von wem die Angabe stammte und wann der Empfänger sie wahrnahm. Eine Angabe kann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Was den Empfänger nie erreicht oder erst nach der Unterschrift bekannt wird, kann seine Entscheidung zur Unterschrift nicht beeinflusst haben. Benennen Sie den konkreten Vertrag oder die konkrete Entscheidung, um die es geht.

2. Eignung zur Beeinflussung und tatsächlichen Einfluss trennen

Eine Angabe ist wesentlich (*material*), wenn sie ihrer Art nach geeignet ist, die Entscheidung zum Vertragsschluss zu beeinflussen. Beim *inducement* geht es darum, was auf diesen Empfänger tatsächlich einwirkte. Die Wesentlichkeit kann einen tatsächlichen Schluss auf die Beeinflussung stützen, vor allem bei Täuschung. Zeigen die Beweise, dass die Angabe bei der Entscheidung keine Rolle spielte, kann das Gericht anders entscheiden.

3. Mehrere Beweggründe berücksichtigen

Die Angabe muss die Entscheidung tatsächlich mitbestimmt haben. Preis und andere wirtschaftliche Gründe können zugleich eine Rolle spielen. In *Edgington v Fitzmaurice* konnte eine falsche Angabe zur Verwendung aufgenommener Mittel die Anlageentscheidung beeinflussen, obwohl der Anleger sich zusätzlich über die Besicherung irrte.

4. Zweifel und fehlenden Einfluss unterscheiden

Auch eine bezweifelte Angabe kann eine Entscheidung beeinflussen. In *Hayward v Zurich* vermutete der Versicherer eine Übertreibung. In seine Entscheidung über den Vergleich floss aber das Risiko ein, dass das Gericht die übertriebene Darstellung der Verletzungsfolgen für richtig halten würde. Der Supreme Court wertete den Glauben an die Richtigkeit als Indiz, ohne ihn bei arglistiger Täuschung als eigene Voraussetzung zu verlangen.

> Legal English | **To induce someone to enter into a contract** bedeutet, jemanden zum Vertragsschluss zu veranlassen. **To rely on a representation** bedeutet, sich bei der Entscheidung auf eine Angabe zu stützen.

Vertrauen und eigene Prüfung

Horsfall v Thomas (1862) | Nahm der Käufer die Täuschung wahr?

Ein Hersteller lieferte ein mangelhaftes Stahlgeschütz. Der Käufer nahm es ungeprüft an. Als er aus den Wechseln in Anspruch genommen wurde, machte er geltend, der Hersteller habe den Mangel verdeckt. Selbst wenn das behauptete Verdecken bei einer Besichtigung einen irreführenden Eindruck hätte erwecken können, konnte es die Annahme durch diesen Käufer nicht beeinflussen.

Attwood v Small (1838) | Worauf stützte sich der Käufer?

Beim Verkauf von Bergwerken und Eisenwerken machte der Verkäufer Angaben zur Leistungsfähigkeit der Anlagen. Die Käufer ließen die Angaben durch eigene Beauftragte prüfen, die sie für zutreffend hielten. Das House of Lords lehnte die Rückabwicklung wegen Täuschung ab. Der Fall zeigt, dass ein Käufer sich statt auf die Verkäuferangaben auf die eigene Prüfung gestützt haben kann. Entscheidend bleibt, was seine Kaufentscheidung tatsächlich beeinflusste.

Redgrave v Hurd (1881) | Gab es nur die Möglichkeit zur Prüfung?

Ein Solicitor bezifferte die Einkünfte seiner Kanzlei zu hoch. Der Interessent hätte die Angaben anhand von Unterlagen überprüfen können. Die bloße Möglichkeit dazu schloss sein tatsächliches Vertrauen in die Angabe nicht aus. Eine ungenutzte Prüfungsmöglichkeit, die bloße Wiederholung einer Zahl und eine eigenständige Prüfung haben unterschiedliches Gewicht.

Welche Beweismittel helfen?

Vergleichen Sie die Aussagen des Verkäufers, Auftrag und Methode des Gutachters sowie E-Mails und Beschlussprotokolle des Käufers. Welche Information floss vor dem Abschluss in seine Entscheidung ein? Ein Gutachten kann eine Verkäuferangabe bestätigen, ohne dass sie als Beweggrund entfällt.

> Formulierung für die Fallprüfung | The report supported the buyer’s decision, and the evidence also shows that the buyer relied on the seller’s statement.

Übungsfall und Quellen

Die Verpackungsanlage

Vor der Unterschrift liest Delta eine E-Mail des Verkäufers. Eine gebrauchte Verpackungsanlage habe im Werkstest 600 Einheiten pro Stunde erreicht. Tatsächlich waren es 420. Ein Gutachter wiederholt die Verkäuferangabe, ohne selbst zu messen. In Deltas Freigabe-E-Mail stehen das Testergebnis und der Preis. Unterstellen Sie, dass die übrigen Voraussetzungen einer *misrepresentation* erfüllt sind. Hat die Angabe Delta wahrscheinlich zum Kauf veranlasst?

Musterlösung

Delta kannte die Angabe vor der Unterschrift. Die Leistung einer Produktionsanlage ist wirtschaftlich bedeutsam. Die Freigabe-E-Mail führt das Testergebnis als einen Gesichtspunkt an. Auch der Preis kann ein Beweggrund gewesen sein.

Eine Lesebestätigung würde nur die Kenntnis der Nachricht belegen. Die Freigabe-E-Mail ist aussagekräftiger, weil sie einen Zusammenhang zwischen dem Testergebnis und der Kaufentscheidung erkennen lässt.

Der Gutachter hat die Zahl lediglich übernommen. Das spricht dafür, dass die Verkäuferangabe weiterhin eine Grundlage der Kaufentscheidung war. Ist *inducement* erwiesen, sind die Voraussetzungen der Rückabwicklung und des Schadensersatzes gesondert zu prüfen, gegebenenfalls nach Section 2 des Misrepresentation Act 1967.

> Abwandlung | Der Gutachter misst unter anderen Bedingungen selbst 600 Einheiten pro Stunde. Laut Protokoll vertraute Delta ausschließlich auf diese Messung. Dann hat die Angabe des Verkäufers zum früheren Test die Kaufentscheidung wahrscheinlich nicht beeinflusst.

Rechtsprechung und Gesetz

Horsfall v Thomas (1862) 1 H & C 90 | Kenntnis
Attwood v Small (1838) 6 Cl & F 232 | Eigene Prüfung
Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 | Prüfungsmöglichkeit
Edgington v Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459 | Mehrere Beweggründe
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | Zweifel und tatsächlicher Einfluss
Misrepresentation Act 1967 s 2 | Schadensersatz